

1505731-96.2020.8.26.0196
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Orlando Brossi Júnior
Comarca: Franca
Foro: Foro de Franca
Vara: 3ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 27/06/2022
... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
Julio Cesar de Oliveira e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Orlando Brossi Júnior

Vistos.

Ressalvado entendimento diverso desse magistrado em relação ao tema, em cumprimento à ordem de Habeas Corpus concedida (págs. 471/477), com a correção determinada no writ, procedo à ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Franca
Foro de Franca
3ª Vara Criminal
Avenida Presidente Vargas, 2650, Franca - SP - cep 14402-000
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1505731-96.2020.8.26.0196 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1505731-96.2020.8.26.0196
Classe - Assunto
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
Julio Cesar de Oliveira e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Orlando Brossi Júnior

Vistos.

Ressalvado entendimento diverso desse magistrado em relação ao tema, em cumprimento à ordem de Habeas Corpus concedida (págs. 471/477), com a correção determinada no writ, procedo à nova dosimetria da pena e dispositivo da sentença de 10 grau,

mantidos os fundamentos e demais elementos da decisão.

“Procedente a denúncia, passo a dosar suas penas.

Consideradas as diretrizes traçadas pelo artigo 59, "caput", do Código Penal e as atenuantes mencionadas – salientando a impossibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal, tal como prescreve a Súmula nº 231 do Colendo Superior Tribunal de Justiça – fixo para os réus DIOGO e JÚLIO a pena-base em 05 anos de reclusão e o pagamento de 500 dias-multa, tendo em vista o preceito sancionador do artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Tendo em vista a primariedade dos acusados, aplicável o benefício do trafico privilegiado, devendo a pena ser reduzida em 1/3, em face da grande quantidade e variedade de drogas - 51,7 gramas de cocaína e 99,60 gramas de maconha – perfazendo, pois, a pena de 3 anos e 4 meses e pagamento de 333 dias-multa.

Ausentes causas de aumento ou diminuição, torno a pena definitiva.

PELO EXPOSTO e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente AÇÃO PENAL movida pela JUSTIÇA PÚBLICA contra JÚLIO CÉSAR DE OLIVEIRA e DIOGO HENRIQUE DE OLIVEIRA, qualificados nos autos, para o fim de CONDENÁ-LOS a pena de 3 anos e 4 meses e pagamento de 333 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, com fundamento no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, combinado com o artigo 29, "caput", do Código Penal.

Fixo o regime ABERTO para o cumprimento da pena corporal, dada a primariedade dos acusados.

As circunstâncias indicam que a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos se mostra socialmente recomendável, nos termos do artigo 44, inciso III, do Código Penal, pelo que substituo aquela por duas restritivas de direitos, consistente na prestação de serviços a comunidade ou a entidades públicas e prestação pecuniária de 1 salário mínimo para cada acusado, o qual será destinado a entidade assistencial.

Expeça-se alvará de soltura, averbando-se a Guia de Recolhimento.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Intime-se.

Franca, 27 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA